

0006874-28.2016.8.26.0038

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN CESAR LACERDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

VISTOS.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face do acusado WILLIAN CESAR LACERDA, já qualificado nos autos, visando apurar a prática dos delitos previstos nos arts. 309, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras Foro de Araras Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras - SP - cep 13600-970

0006874-28.2016.8.26.0038 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0006874-28.2016.8.26.0038

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN CESAR LACERDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

VISTOS.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face do acusado WILLIAN CESAR LACERDA, já qualificado nos autos, visando apurar a prática dos delitos previstos nos arts. 309, da Lei n. 9.503/97, e 28, caput, da Lei n. 11.343/06.

Após o trâmite processual, com audiência de instrução realizada às fls. 307/310, os autos vieram conclusos.

É o relatório. DECIDO. É o caso de extinção da punibilidade em razão da prescrição.

Com efeito, é cediço que o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 prescreve em dois anos, nos termos do artigo 30 da mencionada lei.

Ademais, considerando que a pena máxima em abstrato prevista para o crime do art. 309 do CTB é de um ano, faz-se incidir o prazo prescricional de quatro anos previsto no art. 109, V, do Código Penal.

Ocorre que as infrações penais ocorreram em 07.11.2016, conforme a denúncia, sendo que o recebimento da denúncia se deu somente em 02.06.2022, em lapso superior, portanto, a quatro anos.

Saliente-se que não deve ser considerado o período em que supostamente suspensos o processo e o prazo prescricional, porquanto que o art. 366 do Código de Processo Penal condiciona a suspensão à citação do acusado que, por não ter sido recebida a denúncia, deu-se de forma irregular.

Ante o exposto, nos moldes da fundamentação, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE WILLIAN CESAR LACERDA, pela prescrição, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal

Determino a destruição dos bens e incineração dos entorpecentes apreendidos, inclusive dos armazenados para fins de contraprova. Defiro a liberação do veículo ao legítima proprietário, providenciando-se a Autoridade Policial o necessário, salientando-se que eventuais restrições administrativas deverão ser debatidas em ação própria. Arbitro os honorários ao defensor dativo no máximo previsto para esta fase processual, expedindo-se a competente certidão.

Oportunamente, arquivem-se os autos, providenciando-se as comunicações de praxe. P.R.I.

Araras, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA